UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

Resolución Directoral Nº 00002651 2026

Tocache, 05 OCT. 2026

VISTO, el Memorando **Nº 1013 – 2026 - GRSM/DRE-UGELT/D**, de fecha 24 de setiembre de 2026, oficio N°2596-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, el expediente Judicial **N° 00045-2021-0-2209-JM-CI-01;** seguido por **JORGE VALDERRAMA RIOS** con **DNI. Nº 00994492,** así como los demás actuados administrativos**,** que obran en autos**;** con un total de Ochenta y cinco (85) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo IV del Título Preliminar **del TUO** de la **Ley N° 27444, aprobado por D.S. N.º 004-2019-JUS, consagra** el Principio de Legalidad, por el cual la Administración Pública actúa con respeto a la Constitución, la ley y el derecho**;**

Que, el artículo 139 inciso 2 Constitución Política del Perú reconoce el principio de la **cosa juzgada**, siendo obligatorio para toda autoridad dar cumplimiento a las resoluciones judiciales firmes;

Que mediante Resolución N° 04 (Sentencia) de fecha 19 de mayo de 2022, el Juzgado Mixto con sede Tocache, se emite SENTENCIA, donde se resuelve declarar FUNDADA la demanda interpuesta por JORGE VALDERRAMA RIOS contra la Unidad de Educativa Local Tocache, Region de Educación de San Martin y el procurador Publico Regional de San Martin, **ORDENA** a la UGEL emita nueva resolución administrativa, disponiendo: **i) Reintegro de Bonificación Personal** equivalente al 2% de su remuneración básica por cada año de servicios cumplidos, así mismo cumpla con abonar **la Compensación Vacaciones que por ley le hubiera correspondido, más Intereses legales conforme al Decreto Ley N.º 25920;**

Que, mediante Resolución Nº 09 fecha 3 de octubre de 2022 (sentencia de vista); la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y apelaciones de Mariscal Cáceres Juanjuí, CONFIRMARON la SENTENCIA Nº 4 (CUATRO) de fecha 19 de mayo del 2022, declarando fundada la demanda, ORDENARON que la parte demandada emita nueva resolución otorgando a favor de JORGE VALDERRAMA RIOS, el pago del reintegro de **remuneración personal** y el pago del reintegro del beneficio adicional por vacaciones.;

Que, mediante Resolución Nº 13 de fecha 8 de mayo de 2025 (ejecución); el órgano jurisdiccional requirió la ejecución de la sentencia con carácter de cosa juzgada; Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Nota

Resolución Directoral Nº 00002651 2026

Informativa N.º 0064-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, recomienda dar cumplimiento al mandato judicial conforme al artículo 4 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

Que, el artículo 52 de la Ley Nº 24029, modificada por la Ley Nº 25212, reconoce el derecho a la bonificación personal equivalente al 2% de la remuneración básica por cada año de servicios;

Que, el artículo 218 del Decreto Supremo N° 019-90-ED establece el beneficio adicional por vacaciones equivalente a una remuneración básica por cada periodo vacacional;

Que, el Equipo de Deudas Sociales de la UGEL Tocache ha efectuado la liquidación correspondiente, determinando los montos de devengados conforme a la sentencia judicial;

Que, el Decreto de Urgencia N.º 105-2001 fija la remuneración básica en S/ 50.00 a partir del 01 de setiembre de 2001 para docentes del régimen de la Ley N.º 24029.

Que, la Dirección Regional de Educación de San Martin, ha emitido la Resolución Directoral Regional Nº 1961-2025-GRSM/DRE de fecha 30 de mayo del 2025, **resuelve RECONOCER** por mandato judicial, recaído en el **Expediente judicial NO 00045-2021-0-2209-JM-CI-01,** a favor de JORGE VALDERRAMA RIOS, el pago, reintegro – reajuste de la remuneración personal al 2% de la remuneración básica cada año de servicios cumplidos, del periodo comprendido desde el 01 de septiembre de 2001 hasta el 25 de noviembre de 2012, conforme a lo descrito en el considerando 12, en base a la remuneración básica establecida el DU Nº 105-2001, así mismo cumpla con abonar la compensación vacacional que por ley le hubiere correspondido, más intereses legales siendo **FUNDADA EN PARTE** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución Nº 04 de fecha 19 de mayo de 2022; y **REQUERIENDO** su ejecución mediante Resolución Nº 13 de fecha 8 de mayo de 2025, emitida por el Juzgado Civil-sede Tocache. **AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia de vista contenida en la Resolución NO 04 de fecha 19 de mayo de 2022

Que, el pago del reintegro la remuneración personal equivalente al 2% de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 52º de la Ley Nº 24029 y su modificatoria Ley Nº 25212, la misma que no ha sido pagada conforme a Ley, por el periodo comprendido desde el 01 de setiembre de 2001 hasta el 25 noviembre 2012;

Resolución Directoral Nº 00002651 2026

previa deducción de la ya incorrectamente pagado; más los intereses legales; Así mismo se disponga el pago del reintegro del beneficio adicional de la compensación Vacacional, equivalente a una remuneración por cada periodo vacacional, de conformidad al art. 218º del D.S. N.º 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado prescribe "El profesor tiene derecho, además, a percibir un beneficio adicional por vacaciones, equivalente a una remuneración básica. Este beneficio es extensivo a los pensionistas magisteriales. El beneficio adicional considerado en el párrafo anterior se efectiviza en el mes de enero de cada año al personal del Área de la Docencia y a los pensionistas Magisteriales." En lo referente al periodo que debe percibir la demandante, se debe tener en consideración que el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 105-2001, señala que la remuneración básica ha sido incrementada en la suma de S/ 50.00 soles a partir del 01 de setiembre del año 2001; por lo tanto se debe reintegrar el monto de la bonificación adicional por vacaciones, dejando preciso que el derecho a vacaciones se computará en enero de cada año, empezando por ende, el primer reajuste desde enero del 2002.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la **Resolución Nº 04** (primera instancia) d**e fecha 19 de mayo del año 2022 contenida en el Expediente** judicial **Nº 00045-2021-0-2209-JM-CI-01 y la Resolución Nº 13 (ejecución)** de fecha 8 de mayo de 2025, emitido por el Juzgado de Civil – Sede Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, el equipo de Cálculos de Deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, remite la hoja de cálculo de la liquidación del beneficio otorgado del reintegro de la **remuneración personal correspondiente al 2%** de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos; periodo **desde el 01 de setiembre del 2001 al 25 de noviembre del 2012** el cual asciende el monto de devengado (capital) **Dos mil noventa y cinco con 72/100 soles (S/ 2,095.72), Asimismo, se disponga el reintegro de la compensación vacacional** equivalente a una remuneración básica por cada periodo vacacional no pagadas conforme a ley**,** cálculo del beneficio otorgado periodo del **01 de enero de 2002 al 25 de noviembre de 2012** el cual asciende el monto de devengados (capital) **Quinientos cincuenta con 00/100 soles (S/ 550.00,** según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que, los intereses legales se devengan desde el incumplimiento de la obligación hasta su pago efectivo, conforme al artículo 3 del Decreto Ley N° 25920;

Que, el Decreto Legislativo N° 1440 establece que el pago de sentencias judiciales se sujeta a la disponibilidad presupuestal, sin afectar el reconocimiento del derecho;

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 4º del D.S. Nº 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

Resolución Directoral Nº 00002651 2026

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; **Ley Nº 32513** —Ley del **Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.**

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley Nº 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo que dé cumplimiento al mandato judicial en sus propios términos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER, por mandato judicial, con calidad de cosa juzgada, el derecho **a favor de JORGE VALDERRAMA RIOS** con **DNI. Nº 00994492, en** cumplimiento del mandato judicial recaído en el **Expediente judicial N.º 00045-2021-0-2209-JM-CI-01, DISPONER EL PAGO DEL REINTEGRO DE LA BONIFICACION PERSONAL,** equivalente al 2% de su remuneración básica por cada año de servicios, **desde el 01 de setiembre del 2001 al 25 de noviembre del 2012;** de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 52 º de la Ley N.º 24029, modificada Ley N.º 25212. cuyo monto asciende a: **Dos mil noventa y cinco con 72/100 soles (S/ 2,095.72); y DISPONER EL PAGO DEL REINTEGRO DEL BENEFICIO ADICIONAL POR VACACIONES;** equivalente a una remuneración básica por cada periodo vacacional, correspondiente al **periodo del 01 de enero de 2002 al 25 de noviembre de 2012,** considerando mes de enero de cada año previa deducción de lo ya incorrectamente pagado, de conformidad al artículo 218º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED; **cuyo monto asciende a Quinientos cincuenta con 00/100 soles (S/ 550.00);** Los montos detallados corresponden al devengado (capital), conforme a las liquidaciones que forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el pago de los intereses legales laborales se efectúe en etapa posterior, conforme al Decreto Ley Nº 25920, aplicando la tasa legal laboral sin capitalización, desde la fecha de incumplimiento hasta su cancelación efectiva.

ARTÍCULO TERCERO. - PRECISAR que el cumplimiento del pago se efectuará conforme al procedimiento de ejecución de sentencias judiciales, sujeto a la disponibilidad presupuestal del Pliego 459 – Gobierno Regional de San Martín, en el marco del Decreto Legislativo N° 1440.

Resolución Directoral Nº 00002651 2026

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Oficina de Trámite Documentario remita copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional de San Martín, a efectos de informar su cumplimiento al órgano jurisdiccional correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la notificación a la parte interesada y a las instancias correspondientes, conforme al TUO de la Ley Nº 27444.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH